

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/3636

הצעת חוק ייצוא קנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ג–2023

- | | | |
|--------|----|--|
| מטרה | 1. | חוק זה נועד להסדיר את הייצוא של קנאביס למטרות רפואיות. |
| הגדרות | 2. | בחוק זה –
"ייצור" – כל פעולה שנעשית בקנאביס מסיום גידולו ועד לאריזתו לשם מסחר, לרבות פעולות הפחתת עומס מיקרוביאלי, ובלבד שהיא נעשית באתר ייצור;
"אתר ייצור" – מקום שהותר לייצר ולארוז בו מוצרי קנאביס לפי דין;
"קנאביס" – קנבוס כהגדרתו בסעיף 25א לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973;
"קנאביס למטרות רפואיות" – קנאביס המשמש למטרות רפואיות, ולמעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981;
"רישיון לעיסוק בקנאביס למטרות רפואיות" – רישיון מאת המנהל לפי פקודת הסמים המסוכנים ולפי הוראות חוק זה לעיסוק בקנאביס למטרות רפואיות;
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לעניין חוק זה;
תנאים לייצוא קנאביס
3. (א) בעל רישיון המבקש לייצא קנאביס בהתאם לפעולות שהותרו לו במסגרת הרישיון ימסור למנהל את המסמכים המפורטים להלן: |

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.
² דיני מדינת ישראל מס' 35, עמ' 694.

(1) הצהרה בדבר ייצוא קנאביס בהתאם לנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות שבה יצהיר בעל הרישיון על כוונתו לייצא קנאביס למטרות רפואיות;

(2) היתר ייבוא שנתנה לו הרשות המוסמכת במדינת היעד או מי מטעמה.

(ב) העביר בעל הרישיון את המסמכים המפורטים בסעיף קטן (א), ייתן לו המנהל היתר לייצוא קנאביס למטרות רפואיות, ובלבד שמתקיימים התנאים המנויים בפרק זה.

4. (א) בעל רישיון רשאי לייצא קנאביס שלא מתקיימות לגביו הוראות פרקים ג' עד ה' ומיועד לייצוא בלבד (בחוק זה – קנאביס המיועד לייצוא בלבד), ובלבד שקיבל היתר ייצוא לפי הוראות סעיף 32 ומתקיימים לגבי הקנאביס כל אלה:

(1) הקנאביס יעמוד בתנאי תקן IMC-GAP ואין חובה כי יעמוד בתנאי תקן IMC-GMP; כל עוד הקנאביס אינו עומד בתנאי תקן IMC-GMP, ינהג בו בעל הרישיון לפי הוראות פסקה (2);

(2) הליך הייצור של הקנאביס או מוצרי הקנאביס ייעשה בהפרדה תהליכית שאושרה בנוהל איכות במסגרת ה-IMC-GMP של בעל הרישיון, כדי למנוע זיהום צולב בין מוצרי הקנאביס אצל בעל הרישיון.

(ב) בעל רישיון שקיבל היתר ייצוא לקנאביס לא יפיץ בישראל קנאביס המיועד לייצוא בלבד.

(ג) שר הבריאות יקבע הוראות לעניין פיקוח ובקרה על ייצוא קנאביס המיועד לייצוא בלבד.

דבר הסבר

כדי להקל על ייצוא קנאביס מחוץ לישראל, מוצע לקבוע כי בעל רישיון שמעוניין לגדל ולייצר קנאביס המיועד לייצוא בלבד לא יידרש לעמוד בתקן הייצור הישראלי (IMC-GMP), שאיננו נדרש במדינות מסוימות. עוד מוצע לקבוע כי מי שהוא כבר בעל רישיון לעיסוק בקנאביס למטרות רפואיות יוכל לקבל היתר ייצוא לאחר שימסור למנהל שני מסמכים: הצהרה על כוונתו לייצא קנאביס למטרות רפואיות בהתאם לנוהל שייקבע; היתר ייבוא שנתנה לו הרשות המוסמכת במדינת היעד או מי מטעמה. כדי למנוע פגיעה בקנאביס שמופץ בישראל, שנדרש כאמור שיעמוד בתקנים הישראליים, מוצע לקבוע כי ייצור או גידול של קנאביס שאינו עומד בתקינה הישראלית ייעשה בהפרדה תהליכית ולא תותר הפצתו בישראל. לשם עמידה בהוראות האמנה הבין-לאומית לסמים מסוכנים, מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע

הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הליך ייצוא הקנאביס, מגידולו ועד לשינועו לנמל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)